

1 **SESION ORDINARIA**
2 **177-2024**

3 Sesión ordinaria número 177-2024 celebrada por el Concejo Municipal del Distrito de
4 Tukurrique, al ser las 18 horas con 30 minutos del 06 de febrero de dos mil veinticuatro. Con
5 la asistencia de los señores (as):

6 **Presidente Municipal:** José Carlos Vindas Ureña.

7 **Síndica suplente:** Liz Amadelyz Morales Rodríguez.

8 **Concejales Propietarios:** Mario Moya Sánchez, Héctor Agüero Luna, Martín Salas Casasola
9 en ausencia justificada de la regidora Ortiz Sánchez y Andrea Sánchez Vega.

10 **Concejales Suplentes:** Carlos Fonseca Brenes, Laura Calvo Pérez y Cristopher Sánchez
11 Corrales.

12 **Intendente Municipal:** Wilberth Quirós Palma.

13 **Vice Intendenta:** Rocío Portuguese Araya

14 **Ausencias justificadas:** Silvia Ortiz Sánchez – **Regidora Propietaria** – Motivos Personales.

15 **Ausencias injustificadas:** No hubo.

16 **Secretaria:** Hazel Saborío Calderón.

17 **Visitantes:** No hubo.

18 **Oyentes:** José Pablo Marín Pérez y Belén Sánchez Solano.

19
20 **Artículo I.**
21 **Orden del Día**

- 22 Artículo I. Orden del día
23 Artículo II. Apertura de la sesión
24 Artículo III. Comprobación de quórum
25 Artículo IV. Audiencias (atención al público, juramentaciones)
26 Artículo V. Lectura y Aprobación del Acta Anterior
27 Artículo VI. Lectura de Correspondencia
28 Artículo VII. Asuntos de trámite Urgentes
29 Artículo VIII. Mociones de los señores Regidores

1 Artículo IX. Mociones o Informe del señor Intendente Municipal

2 Artículo X. Asuntos Varios

3 Artículo XI. Acuerdos

4 Artículo XII. Cierre de Sesión

5

6 **Artículo II.**

7 **Apertura de la sesión**

8 El señor Vindas Presidente Municipal en ejercicio, da las buenas noches a los presentes; luego
9 da lectura al Orden del Día programado para la sesión de hoy el cual se aprueba en forma
10 unánime.

11

12 **Artículo III.**

13 **Comprobación de quórum**

14 El señor Vindas Presidente Municipal, procede a realizar la comprobación del quórum; y
15 determina que el mismo está completo.

16

17 **Artículo IV.**

18 **Audiencias (atención al público, juramentaciones):**

19 No hubo.

20 **Artículo V.**

21 **Lectura y Aprobación del Acta Anterior**

22 Una vez conocidas y analizadas, este Concejo Municipal, con votos a favor de los regidores
23 Vindas Ureña, Moya Sánchez, Pérez Calvo en ausencia justificada del regidor Agüero Luna,
24 Ortiz Sánchez y Vega Sánchez, se acuerda por unanimidad de los presentes aprobar las actas
25 de la sesión ordinaria n°176-2024 y de la sesión extraordinaria n°42-2024 del C.M.D.T. en
26 todos sus extremos.

27

28 **Artículo VI.**

29 **Lectura de Correspondencia**

1. Oficio N°SC-2072-2024 suscrito por Sara Acuña Mazza secretaria de la Municipalidad de Jiménez “La Municipalidad de Jiménez en Sesión Ordinaria N° 195, celebrada el miércoles 22 de enero del año en curso, acordó: Este Concejo acuerda por Unanimidad; trasladar copia de este documento al Concejo Municipal de Distrito de Tucurrique, para inspección y pronunciamiento. Referencia: Información Posesoria promovidas por ALMAR CCS Sociedad Anónima, y se tramita bajo expediente 23-000036-0640-CI-0.”

EXPEDIENTE: 23-000036-0640-CI-0
PROCESO: INFORMACIÓN POSESORIA
PROMUEVE: ALMAR CCS SOCIEDAD ANÓNIMA

JUZGADO CIVIL, TRABAJO Y AGRARIO DE TURRIALBA (AGRARIO) .- A las nueve horas veintuno minutos del quince de diciembre de dos mil veintitrés.-

Tramítense las presentes diligencias no contenciosas de **INFORMACIÓN POSESORIA** promovidas por las sociedad **ALMAR CCS SOCIEDAD ANÓNIMA**.- Con intervención del representante legal de la Procuraduría General de la República y del Instituto de Desarrollo Rural, a quienes se les concede el plazo de **UN MES** acerca de las mismas para que procedan hacer los alegatos que estimen convenientes.- Artículos 22, 32, inciso 6° y párrafo 4° respectivamente, 40 y 83 de la Ley de Jurisdicción Agraria; artículo 3 inciso "n" de la Ley del Instituto de Desarrollo Agrario, artículo 5 de la Ley de Informaciones Posesorias.- Por medio de edicto de ley que deberá de salir publicado en el diario oficial La Gaceta, se cita y emplaza a todas las personas interesadas en esta información, para que dentro del plazo de **UN MES** contado a partir de la publicación del edicto, se apersonen al proceso en defensa de sus derechos.- Se le previene a todas las partes interesadas que en el primer escrito que presenten deben señalar un medio para atender notificaciones, bajo el apercibimiento de que mientras no lo hagan, las resoluciones posteriores quedarán notificadas con el transcurso de veinticuatro horas de dictadas, incluidas las sentencias. Se producirá igual consecuencia cuando la notificación no se pueda efectuar en el medio señalado.- Artículos 11, 34, 36 y 50 de la Ley de Notificaciones Judiciales N°6687 del 26 de octubre del 2008, publicada en La Gaceta N°20, del 29 de enero de 2009.- Con respecto al medio, se le hace saber a las partes lo dispuesto por el Consejo

Contado Desde del Edificio de los Tribunales de Turrialba Teléfono: 2556-0206 ó 2556-0159. Fax: 2556-0346. Correo electrónico: juvici@poder-judicial.go.cr

Superior, en sesión N° 65-08, celebrada el 2 de setiembre del 2008, artículo LXII, Circular 169-2008, en el sentido de que, si desean señalar un fax como medio de notificación, dicho fax debe ser de uso exclusivo para el envío y recepción de documentos, por lo que no pueden utilizarlo también como teléfono.- **Se exhorta a las partes a que suministren un número de teléfono "celular", con el fin de enviar avisos y recordatorios de actuaciones del despacho.- Esta petición es para cubrir nuestras necesidades internas de trámite procesal, buscando la agilización del mismo, pero en ningún momento sustituye los medios establecidos explícitamente en lo legal para la recepción de notificaciones.-** Igualmente se les invita a utilizar "El Sistema de Gestión en Línea" que además puede ser utilizado como medio para recibir notificaciones. Para acceder a este sistema ingrese la página oficial del Poder Judicial, <http://www.poder-judicial.go.cr> Si desea más información contacte al personal del despacho en que se tramita el expediente de interés. Asimismo, por haberlo así dispuesto el Consejo Superior, en concordancia con la Política de Género del Poder Judicial, Sesión 78-07 celebrada el 18 de octubre 2007, artículo LV, se le solicita a las partes de este asunto que resulten ser personas físicas que se sirvan suministrar la siguiente información: a) lugar de trabajo, b) sexo, c) Fecha de Nacimiento, d) Profesión u oficio, e) Si cuenta con algún tipo de discapacidad, f) Estado civil, g) Número de cédula, h) Lugar de residencia. **"Con el fin de tener claridad en la ubicación exacta del inmueble sobre el cual versa este proceso, para efectos administrativos de esta Autoridad, así como determinar la distancia que existe desde el Despacho Judicial hasta el lugar de interés, se le previene a la parte interesada que dentro del plazo de TRES DÍAS**

EXP: 23-000036-0640-CI
Contado Desde del Edificio de los Tribunales de Turrialba Teléfono: 2556-0206 ó 2556-0159. Fax: 2556-0346. Correo electrónico: juvici@poder-judicial.go.cr

proceda a indicar la dirección exacta del inmueble objeto del proceso.-"

Notifíquese la presente resolución a la **MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ** en su condición de colindante por el rumbo **SUR** y como administradora de las calles públicas vecinales.- Para tal efecto se comisiona a la **OFICINA DE COMUNICACIONES JUDICIALES DE ESTE CIRCUITO**.- Para que se sirva notificarle esta resolución al representante legal del **INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL** y de la **PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**, se comisiona a la **OFICINA DE COMUNICACIONES JUDICIALES Y OTRAS COMUNICACIONES DEL II CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ** y a la **OFICINA DE COMUNICACIONES JUDICIALES Y OTRAS COMUNICACIONES DEL I CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ** respectivamente. **Se le previene a la empresa promotora aportar tres ejemplares de copias del escrito inicial y de la documentación prevenidas en los autos, a fin de notificar a las entidades del Estado, las cuales deberá ser entregadas en la secretaría de este Despacho**.- Lic. Yelson Rodríguez Fernández. Juez.- MAGONZALEZ

Código Verificador
C1736XN628K61

EXP: 23-000036-0640-CI
Contado Desde del Edificio de los Tribunales de Turrialba Teléfono: 2556-0206 ó 2556-0159. Fax: 2556-0346. Correo electrónico: juvici@poder-judicial.go.cr

SESION ORDINARIA N°177-2024 / 06/02/2024

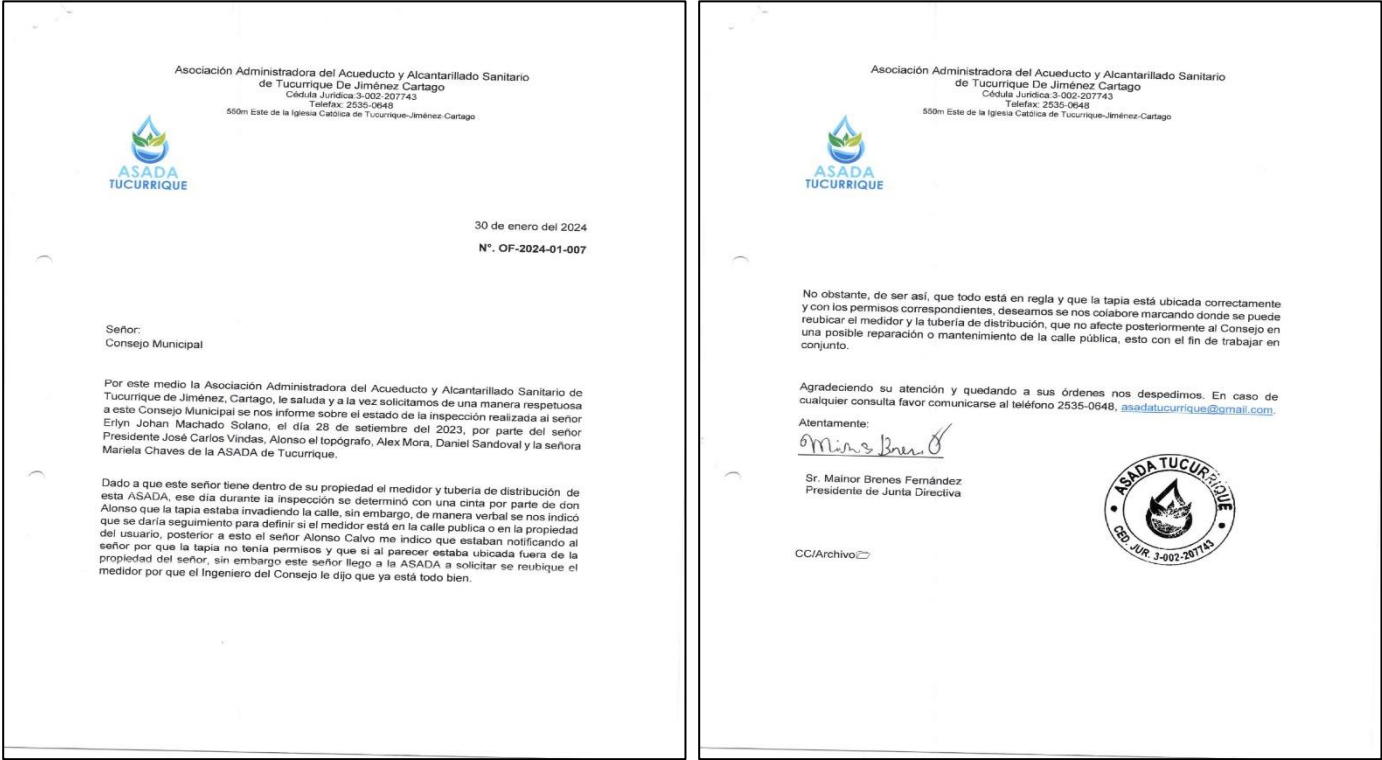
➤ El señor Presidente indica que le extraña que lo enviaran de Juan Viñas, si está en territorio de Tucurrique.

ACUERDO 1

Este Concejo Municipal, ACUERDA por unanimidad de los presentes enviar copia del oficio N°SC-2072-2024 suscrito por Sara Acuña Mazza secretaria de la municipalidad de Jiménez al señor Araya Rojas Topógrafo Municipal para que realice los trámites correspondientes e informe a la Municipalidad de Jiménez y al Concejo Municipal del Distrito de Tucurrique.

ACUERDO EN FIRME.

2. Oficio N°OF-2024-01-007 suscrito por Mainor Brenes Fernández Presidente de la ASADA



➤ El señor Presidente consulta ¿si eso lo vieron en la sesión extraordinaria con el ingeniero?

➤ La secretaria comenta que se menciona que estaba en trámite con una ingeniera de Pejibaye que se llama Paola, se rechazó el permiso por errores por lo que continúa en proceso.

1 **ACUERDO 2**

2 Este Concejo Municipal, ACUERDA por unanimidad de los presentes enviar copia del oficio
3 N°OF-2024-01-007 suscrito por Mainor Brenes Fernández Presidente de la ASADA, al señor
4 Alvarado Calvo Ingeniero Municipal, para que dé respuesta a la ASADA con respecto al estado
5 de la inspección que fue realizada al señor Erlyn Johan Machado Solano el pasado 28 de
6 setiembre del 2023. Y se envié copia de la respuesta al Concejo Municipal del Distrito de
7 Tucurrique. **ACUERDO EN FIRME.**

8
9 **3. Oficio N°SMCMDM-02-258 suscrito por Floribeth Chacón Villegas Secretaria del**
10 **Concejo Municipal del Distrito de Monteverde** “Reciba un cordial saludo de parte del
11 Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde, deseándole éxitos en sus funciones.
12 Seguidamente me permito transcribir el acuerdo tomado por el Concejo Municipal en la
13 Sesión Ordinaria No. 258-2024 del 30 de enero del 2024, en el capítulo IX, artículo 09,
14 inciso b, que al texto dice:

15 **Acuerdo No. 02:**

16 “Considerando que:

- 17 1. En diciembre del año 2010, durante el trámite de aprobación de presupuestos anuales del
18 sector público, la Contraloría General de la República, emitió un pronunciamiento a los 8
19 Concejos Municipales de Distrito de Costa Rica en el cual expuso que dichos Concejos no
20 tenían autonomía presupuestaria, por tanto, sus presupuestos anuales para el año 2011
21 fueron improbados parcialmente y se concedió un plazo de 6 meses para presentar un
22 nuevo presupuesto ajustado.
- 23 2. Dicho pronunciamiento de la CGR estaba amparada a una resolución de la Sala Cuarta
24 emitida en el año 2006 contra los Concejos Municipales de Distrito en la cual se Reforma
25 del artículo 172 de la Constitución Política, no le concedía a los Concejos Municipales de
26 Distrito la autonomía presupuestaria que desde esa fecha venían aplicando con total
27 normalidad sin el cuestionamiento de la CGR.

- 1 3. A partir del pronunciamiento de la Contraloría los 8 CMD iniciaron una larga lucha de años
2 por solventar el gran problema que tenían ahora al depender de la aprobación de
3 presupuestos por parte de la Municipalidad Madre.
- 4 4. Desde el inicio la CGR, indicó que la resolución final dependía de una modificación de ley
5 lo cual era potestad ineludible del Poder Legislativo.
- 6 5. A partir de febrero de 2011 los 8 Concejos Municipales de Distrito se avocó ante la
7 Asamblea Legislativa a efecto de realizar una reforma de ley del art.172 de la Constitución
8 Política, proyecto que finalmente es votado a favor pero que lamentablemente al someter
9 a consulta de la Sala Cuarta fue rechazado.
- 10 6. Debido a esto, posteriormente se propone una reforma de ley a la ley de los CMD, 8173
11 que luego de mucho esfuerzo y trabajo de las Intendencias, felizmente es aprobada en el
12 año 2014, sin embargo, el resultado de esa ley al momento de su publicación oficial fue
13 modificado sin consenso de los CMD y no tuvo el resultado esperado.
- 14 7. Se intentó hacer una nueva reforma a la Ley 8173 y a pesar del apoyo de la Asamblea
15 Legislativa, durante su consulta a la Sala Cuarta nuevamente el proyecto de ley es
16 rechazado.
- 17 8. Los CMD por medio de la Federación de Concejos Municipales de Distrito (FECOMUDI)
18 inició una campaña de sensibilización para optar por el cantonato siendo que era evidente
19 no había ya otra solución.
- 20 9. La Asamblea Legislativa, a raíz del enorme trabajo y la presión ejercida por los CMD, y
21 debido al fracaso de las reformas de ley planteadas, estaba muy consciente que había una
22 enorme deuda con los CMD y se tenía urgentemente que resolver algo positivo hacia los
23 CMD.
- 24 10. De esta manera se logró entonces abrir las puertas en la Asamblea Legislativa y así
25 finalmente dar cabida a las propuestas de cantonato en forma separada para cada uno de
26 los Concejos. siendo en primera instancia los Concejos de Cóbano, Peñas Blancas y Monte
27 Verde quiénes presentaron la solicitud de cantonato.
- 28 11. Que es gracias a una gestión continua de años, incansable, de perseverancia y de
29 muchísimo esfuerzo por parte de la FECOMUDI ante la Asamblea Legislativa, es que se

logró crear un ambiente favorable para que ahora el Poder Legislativo, como un primer caso, considerara y votará a favor la propuesta del cantonato Monte Verde.

POR TANTO:

El Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde desea manifestar un reconocimiento, y el agradecimiento público a los Concejos Municipales de Distrito de Paquera, de Cóbano, Lepanto, Colorado, Peñas Blancas, Cervantes y Tucurrique, por la lucha permanente que desde el año 2001 llevaron a cabo en la Asamblea Legislativa para que hoy nuestra preciada comunidad de Monte Verde celebre con orgullo su distinción como el Cantón No. 83 de Costa Rica.

El agradecimiento sincero a los y las intendentes(as) que en el transcurso de esos años compartimos con hermandad una esperanza y un sueño por mejorar las condiciones administrativas en nuestros distritos y con ello alcanzar el propósito final de mejorar las condiciones de vidas de sus ciudadanos.”

➤ El señor Intendente comenta que conoce la historia y dice que son muy cargas porque muchos desconocen de la lucha que se ha dado por los concejos, que han hecho tramites, reformas que al final se rechazaron, pero que sabe que ha sido una historia de tropiezos enormes. Explica que la nota tiene un trasfondo el cual los invita a seguir luchando por los concejos municipales de distrito para que puedan lograr el cantonato.

ACUERDO 3

Este Concejo Municipal acuerda por unanimidad de los presentes enviar atenta nota al Distrito de Monteverde agradeciéndoles por su papel destacado en la lucha de los concejos municipales para transformarse en municipalidades. Asimismo ¡Felicitarlos por alcanzar el estatus de cantón 83 en Costa Rica! Su dedicación es un logro notable. **ACUERDO EN FIRME.**

4. Nota suscrita por César Solano Sánchez Coordinador de la Agencia de Turrialba del ICE



- La secretaria explica que cuando entregaron la nota indicaron que la nota era con respecto al medidor del cementerio, que al parecer las personas que están al lado se están conectando a dicho medidor, no tienen pruebas de lo mencionado.
- El señor Presidente consulta ¿Qué donde se ubica el medidor del cementerio?
- El señor Intendente explica que no se tiene medidor en el cementerio, que el que está por el cementerio es del lavacar.

ACUERDO 4

Este Concejo Municipal, ACUERDA por unanimidad de los presentes informar al señor Solano Sánchez que el medidor N°1479118 no pertenece a este Concejo Municipal por lo que les compete realizar el mantenimiento del medidor el cual fue notificado al Concejo por medio de una nota. **ACUERDO EN FIRME.**

5. Oficio MH-DGT-ont-cir-0001-2024 suscrito por Andy Campos Delgado y Roció Espinoza Jiménez del Departamento Técnico Jurídico del Órgano de Normalización Técnica

MINISTERIO DE HACIENDA

GOBIERNO DE COSTA RICA

ORGANO DE NORMALIZACION TECNICA

MH-DGT-ONT-CIR-0001-2024

De:

Juan Carlos Gómez Sánchez
Subdirector
Dirección General de Tributación

Para:

Municipalidades
Concejos Municipales de Distrito

Asunto:

Exoneración del pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles en favor del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, INFOCOOP

Fecha:

31 de enero del 2024

En virtud de las reiteradas consultas con respecto a si el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP) goza de exoneración del pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, el Órgano de Normalización Técnica procede a indicar lo siguiente:

El inciso a) del artículo 4 de la Ley 7509 establece en su que no están afectos a este impuesto las instituciones autónomas y semiautónomas que, *"por ley especial, gocen de exención"*, de lo que se deduce que este beneficio está condicionado a la naturaleza del ente y a la existencia de una ley que lo otorgue.

Tenemos entonces que el artículo 154 de la Ley de Asociaciones Cooperativas, N° 4179 del 22 agosto de 1968, reformado por el artículo 1 de la Ley N° 7053 del 9 de diciembre de 1986, indica que:

"Artículo 154.-Créase una institución denominada Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, cuyo nombre podrá abreviarse como INFOCOOP. Esta institución tendrá personalidad jurídica propia y autonomía administrativa y funcional. El domicilio legal del Instituto es la ciudad de San José y podrá establecer agencias en otros lugares del país."

(el destacado no corresponde al original)

La Procuraduría General de la República analizó la naturaleza jurídica de esta institución y, en su dictamen C-178-2005 del 11 de mayo de 2005, concluyó que

Dirección: Edificio La Llacuna piso 6, calle 5, avenida central y primera, San José, Costa Rica.
Tel:(506) 2539-6874 ont@hacienda.go.cr

Página 1 de 4

MINISTERIO DE HACIENDA

GOBIERNO DE COSTA RICA

ORGANO DE NORMALIZACION TECNICA

se trata de "un ente descentralizado, en el grado de *Institución autónoma* a partir de la vigencia de la Ley número 7053 de 7 de enero de 1986, que reformó, entre otros, el artículo 154 de la Ley número 4179", con lo que se cumpliría con el primer requisito que establece el inciso a) del artículo 4 de la Ley 7509 citada.

Ahora bien, en cuanto al segundo requisito de contar con una exoneración otorgada por ley especial, efectivamente el artículo 158 inciso a) de la Ley de Asociaciones Cooperativas mencionada indica lo siguiente:

"Artículo 158. - El Instituto Nacional de Fomento Cooperativo tendrá derecho a las siguientes exenciones y franquicias:
a) Exención total de toda clase de impuestos, derechos de registro, tasas y contribuciones fiscales y municipales, establecidos o que se establezcan y que puedan pesar sobre sus bienes, derecho a acciones, rentos o ingresos de cualquier clase o sobre los actos jurídicos, contratos o negocios que celebre (...)"

(el resaltado no corresponde al original)

Consideramos importante indicar que, al hacerse el estudio de esta norma en el Sistema Costarricense de Información Jurídica (SCIJ) a través de la página web de la Procuraduría General de la República, se encuentra una nota de SINALEVI que indica que *"Mediante el artículo 55 de la ley N° 7293 del 31 de marzo de mil novecientos noventa y dos se establece lo siguiente: "...La presente ley es de orden público y deroga toda disposición legal, general o especial, que se le oponga"* y que esta misma Ley N° 7293, a través de su numeral 50, modificó el artículo 63 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que ahora indica lo siguiente:

"Artículo 63.- Límite de aplicación. Aunque haya disposición expresa de la ley tributaria, la exención no se extiende a los tributos establecidos posteriormente a su creación."

(la negrita es propia)

A partir de las reformas en la normativa citada, en su Dictamen C-109-2006 de 15 de marzo de 2006 la Procuraduría General de la República consideró que las exoneraciones subjetivas debían ser interpretadas de forma restrictiva y que no podrían extenderse a los tributos establecidos con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 7293, como sería la exoneración contenida en la Ley 4179, promulgada el 22 agosto de 1968, ya que el impuesto sobre Bienes Inmuebles fue creado por la Ley 7509 en el año 1995."

¹ Ver también Dictamen C-081-2007 de 19 de marzo de 2007

Dirección: Edificio La Llacuna piso 6, calle 5, avenida central y primera, San José, Costa Rica.
Tel:(506) 2539-6874 ont@hacienda.go.cr

Página 2 de 4

MINISTERIO DE HACIENDA

GOBIERNO DE COSTA RICA

ORGANO DE NORMALIZACION TECNICA

Sin embargo, su posición ha venido cambiando a raíz de que, mediante la Resolución 000616-F-SI-18 de los 11 horas de 12 de setiembre de 2018, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia reconoció por primera vez la subsistencia de la exoneración al Impuesto sobre Bienes Inmuebles otorgada en favor del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) en su Ley constitutivo, sentencia que fue puesta en conocimiento de las municipalidades mediante la Circular ONT-03-2019 de fecha 07 de octubre de 2019, en la que indicamos que, a pesar de que se trataba en aquel momento de un único fallo, ante la presentación de otro recurso de casación sobre el mismo tema la probabilidad de que la Sala Primera se pronunciara en contrario era muy baja y efectivamente así fue, pues esta posición ya ha sido replicada por la misma Sala en otros pronunciamientos como, por ejemplo, en los votos números 000475-F-SI-2019 de los 8:30 horas del 30 de mayo del 2019, 001849-F-SI-2019 de los 14:25 horas del 08 de agosto de 2019, 777-F-SI-2021 y 778-F-SI-2021 de los 10:00 y 10:05 horas del 06 de Abril del 2021, respectivamente.

Con base en estos pronunciamientos y específicamente con respecto al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, en su Dictamen PGR-C-130-2022 del 16 junio de 2022 la Procuraduría General de la República concluyó lo siguiente:

"(...)1. El INVU no está obligada a pagarle a las municipalidades el Impuesto de Bienes Inmuebles, gracias a la exención genérica establecida en el artículo 38 de la Ley 1788 del 24 de agosto de 1954 (Ley Orgánica del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo).

2. Dicha exención sigue resultando aplicable respecto al Impuesto de Bienes Inmuebles aún después de la promulgación de la Ley N° 7509, toda vez que no le alcanza la restricción prevista en el artículo 63 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, dado que ya en sede judicial se ha interpretado que se trata del mismo impuesto al amparo del cual resultaba aplicable anteriormente dicho beneficio (Ley sobre el Impuesto Territorial). (...)"

(la destacado no corresponde al original)

Con base en lo anteriormente expuesto, es nuestra consideración que esta misma interpretación de la normativa en la que se equiparando el Impuesto Territorial con el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, probablemente seguiría siendo sostenida por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia para los demás instituciones autónomas de manera que, ante solicitudes como las que está presentando en este momento el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP), las Municipalidades están obligadas a resolver, ya sea:

Dirección: Edificio La Llacuna piso 6, calle 5, avenida central y primera, San José, Costa Rica.
Tel:(506) 2539-6874 ont@hacienda.go.cr

Página 3 de 4

MINISTERIO DE HACIENDA

GOBIERNO DE COSTA RICA

ORGANO DE NORMALIZACION TECNICA

a) Manteniendo el cobro del impuesto y que dicha institución decida interponer en sede judicial un proceso para que se defina finalmente si está obligada al pago de dicho tributo o no, al igual que la hizo el ICE, o bien

b) Que la Municipalidad decida suprimir el cobro y justificar esa decisión con base en las sentencias judiciales señaladas, tomando en consideración que dichos fallos son vinculantes y ya constituyen jurisprudencia.

Considerárese entonces que la decisión que tome la Municipalidad, sobre cobrar o no el impuesto sobre Bienes Inmuebles al INFOCOOP, va a tener un efecto importante sobre los arcos municipales, por lo que recomendamos que quede plasmada en una resolución debidamente motivada emitida por la Alcaldía y que, precisamente porque esta motivación debe derivarse de un análisis estrictamente jurídico, consideramos que debe contarse con el soporte jurídico que le brinde la asesoría legal de la Municipalidad.

ANDY CAMPOS DELGADO (FIRMA) Firmado digitalmente por ANDY CAMPOS DELGADO FIRMA: 113353-06007	ROCIO DE LOS ANGELES ESPINOZA JIMENEZ (FIRMA) Firmado digitalmente por ROCIO DE LOS ANGELES ESPINOZA JIMENEZ FIRMA: Fecha: 2024.01.31 11:54:43 -0600
Elaborado por: Lic. Andy Campos Delgado Departamento Técnico Jurídico Órgano de Normalización Técnica	Revisado por: Licda. Rocío Espinoza Jiménez Jefa Departamento Técnico Jurídico Órgano de Normalización Técnica

Dirección: Edificio La Llacuna piso 6, calle 5, avenida central y primera, San José, Costa Rica.
Tel:(506) 2539-6874 ont@hacienda.go.cr

Página 4 de 4

Se toma nota.

6. Nota suscrita por el Licenciado Johnny Sanabria Obando

SESION ORDINARIA N°177-2024 / 06/02/2024

Srs.

ÓRGANO : CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE TUCURRIQUE (EN SU PRESIDENTE)

S.O.

Estimados señores:

El suscrito Licenciado **JOHNNY ALBERTO SANABRIA OBANDO**, Abogado, carne 14417, por motivo de haberse recibido la presente resolución en mi correo : johnysanabria@scj.go.cr el día 31 de enero del 2024, informo al **ÓRGANO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE TUCURRIQUE**, la resolución de las catorce horas cuarenta y seis minutos del treinta de enero de dos mil veinticuatro, sobre la notificación de la demanda a dicho Órgano, en **EXPEDIENTE 19-000040-1028-CA-0 del TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA**.

Por lo cual, les informo por este medio, que por motivo de ser parte de la representación legal, del Órgano del Intendente y del Ingeniero de la Unidad Técnica de Gestión Vial, Departamento de Catastro y Construcción, en este mismo Proceso, y en razón, de que en dicha demanda, se cuestiona un Acto Administrativo emitido por el Órgano del Concejo Municipal, no podré aceptar la representación legal, en relación con dicho Órgano del Concejo Municipal de Tucurrique.

En razón de lo anterior, hago del conocimiento a dicho Órgano, a efecto de que se constituya como parte demandada del Proceso, cumpliendo con la contestación oportuna de la demanda.

De antemano agradezco su comprensión y los insto a nombrar, la representación letrada correspondiente, según la resolución señalada, bajo el **Expediente 19-000040-1028-CA. Tucurrique. 1 de febrero 2024.**

NOMBRE RECIBIDO: Wilber Danilo Quirós Palma

FIRMA RECIBIDO: [Firma]

P/ÓRGANO : CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE TUCURRIQUE (EN SU PRESIDENTE)

FECHA : 01-02-2024

HORA : 11:15

EMISOR: LICENCIADO JOHNNY ALBERTO SANABRIA OBANDO
ABOGADO CARNE 14417
TEL. 2545-01-01 - CEL. 8025-7448
CON OFICINA EN CARTAGO, JIMÉNEZ, TUCURRIQUE, 200 M. OESTE DEL CONCEJO MUNICIPAL
Correo E : jsanab@scj.go.cr

FIRMA EMISOR: [Firma]

INTENDENCIA

ABOGADO C-14417

CARPETA: 19-000040-1028-CA - 0

ASUNTO: CONOCIMIENTO

ACTOR: FINCA ALSACIA S.A

DEMANDADO: CARLOS MARÍA GERARDO LAURITO ZÚÑIGA

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, a las catorce horas cuarenta y seis minutos del treinta de enero de dos mil veinticuatro.-

I- Visto el escrito presentado por la parte actora en fecha 16 de noviembre de 2016 se tiene por cumplida la prevención realizada en audiencia preliminar celebrada en fecha diez de noviembre del dos mil veintitrés, por lo que se tiene por establecido el proceso de conocimiento de **FINCA ALSACIA S.A. contra MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ, CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE TUCURRIQUE** a quien se le advierte, que en el primer escrito que presente debe señalar un medio para atender notificaciones, bajo el apercibimiento de que mientras no lo haga, las resoluciones posteriores quedarán notificadas con el transcurso de veinticuatro horas de dictadas, incluidas las sentencias. Se producirá igual consecuencia cuando la notificación no se pueda efectuar en el medio señalado. Artículos 11, 34, 36 y 50 de la Ley de Notificaciones Judiciales N°8687 del 28 de octubre del 2008, publicada en La Gaceta N°20, del 29 de enero de 2009.- Con respecto al medio, se le hace saber a las partes lo dispuesto por el Consejo Superior, en sesión N° 65-08, celebrada el 2 de setiembre del 2008, artículo LXII, Circular 169-2008, en el sentido de que, si desean señalar un fax como medio de notificación, dicho fax debe ser de uso exclusivo para el envío y recepción de documentos, por lo que no pueden utilizarlo también como teléfono. Se exhorta a las partes a que suministren un número de teléfono celular, con el fin de enviar avisos y recordatorios de actuaciones del despacho. Esta petición es para cubrir nuestras necesidades internas de trámite procesal, buscando la agilización del mismo, pero en ningún momento sustituye los medios establecidos explícitamente en lo legal para la recepción de notificaciones. Igualmente, se les invita a utilizar el Sistema de Gestión en Línea que además puede ser utilizado como medio para recibir notificaciones. Para acceder a este sistema ingrese la página oficial del Poder Judicial, <http://www.poderjudicial.go.cr> Si desea más información contacte al personal del despacho en que se tramita el expediente de interés. **El objeto de este proceso es la**

EXP: 19-000040-1028-CA

Goicoechea, Calle Blancos, 50 metros oeste del BNCR, frente a Café Dorado. Teléfonos: 2545-0107 ó 2545-0099. Ext. 01-2707 ó 01-2599. Fax: 2541-3664 ó 2545-0006. Correo electrónico: proca-sgib@poder-judicial.go.cr

Impugnación de la conducta consistente en: **ver escrito de demanda.** Se le otorga a la parte accionada, el plazo de **TREINTA DÍAS HÁBILES** para contestar la demanda. En el escrito de contestación, **debe exponerse con claridad, si rechaza los hechos por inexactos**, los admite como ciertos, con variantes o rectificaciones; igualmente, se manifestarán las razones que tenga para oponerse a la demanda, los fundamentos legales en que se apoya, y deberá oponer las defensas previas y de fondo pertinentes, así como ofrecer la prueba respectiva. Se advierte que el demandado que no conteste dentro del emplazamiento concedido, de oficio, se le declarará rebelde y se tendrá por contestada afirmativamente la demanda en cuanto a los hechos, sin perjuicio de que pueda apersonarse en cualquier tiempo, tomando el proceso en el estado en que se encuentre. También dentro del mismo plazo otorgado, debe la Administración llamada a juicio, presentar copia certificada del expediente administrativo, debidamente identificado, foliado, completo y en estricto orden cronológico; si se presenta por medio de copia física, estas deberán ser legibles; si son varios tomos, deberán identificarse; si se presenta en formato digital, éste deberá ser compatible con el software del Poder Judicial, y cada respaldo deberá identificarse con los datos necesarios para su ubicación; en ambos casos, en la certificación deberá consignarse que **corresponde a la totalidad de las piezas y los documentos que lo componen a la fecha de su expedición**, debiendo agregarse en el supuesto de respaldo digital, que éste está exento de todo virus. Se advierte que la omisión, dará lugar a que se tengan por ciertos los hechos expuestos en la demanda respecto de la remisa, salvo si la omisión ha sido motivada por fuerza mayor, la que deberá demostrarse antes del vencimiento del plazo concedido para la contestación. Además deberán, en su escrito de contestación referirse a la ampliación de hechos y ajuste de pretensiones presentada por la parte actora en fecha 16 de noviembre de 2023.

II- Asimismo, se confiere audiencia por el plazo de **TRES DÍAS** a los demandados Junta Administrativa del Registro Nacional, el Estado, Sonia Yamileth Chinchilla Rivera, Wilber Danilo Quirós Palma, Carlos Laurito Zúñiga, Alonso Alvarado Calvo, sobre la admisión del escrito de ampliación de demanda presentado por la parte actora en fecha 16 de noviembre de 2023. Notifíquese.- **Licda. Godelieve López Salas. Jueza Tramitadora**

EXP: 19-000040-1028-CA

Goicoechea, Calle Blancos, 50 metros oeste del BNCR, frente a Café Dorado. Teléfonos: 2545-0107 ó 2545-0099. Ext. 01-2707 ó 01-2599. Fax: 2541-3664 ó 2545-0006. Correo electrónico: proca-sgib@poder-judicial.go.cr

➤ El señor Intendente explica que en ya había comentado que en el periodo anterior los regidores de una forma irresponsable, indica que el ingeniero había visado un plano en el que colindaba con el camino Carlos Fonseca, y los regidores tomaron un acuerdo donde

1 aprobaron nulidad del visado que el ingeniero Alonso Alvarado había realizado, aclara que
2 ese camino es público y eso lo va a decir un juez y ahora los hijos de Carlos se ampararon
3 de lo que los regidores dijeron y del acuerdo en donde anularon el visado, para decir que
4 Alonso hizo una cosa y el municipio hizo otra, entonces ahora lo que quieren es que llevar
5 al concejo con la intendencia. En este caso Johnny no puede llevar los dos casos, entonces
6 el concejo debe de buscar un abogado o abogada para que el concejo reconozca la
7 imprudencia del gobierno anterior en cuanto en querer echar abajo un trabajo de un
8 profesional. Pero sin temor a equivocarse el camino es público.

9 ➤ El regidor Moya Sánchez menciona que a lo que tiene entendido cuando el estuvo en el
10 concejo anterior, que el es uno de esos ignorantes como dice don Wilberth, en ese
11 momento no se dieron cuenta en ese momento que iba a pasar y a donde iba a llegar todo
12 eso, a ellos no les informaron que en ese momento se estaba declarando un camino
13 público.

14 ➤ El señor Intendente aclara que no era declarando un camino público sino reconociendo que
15 era público.

16 ➤ El regidor Moya Sánchez indica que quiere reconocer que eso viene de donde el mismo le
17 dijo que tenía cinco días para derrocar el acuerdo, y que el dijo que no lo iba a revocar y
18 tiene entendido según la ley un acuerdo no se puede revocar. Y como concejo nuevo como
19 van a revocar un acuerdo el cree que eso no existe.

20 ➤ El señor Intendente reitera que por eso les está diciendo es verdad y que Mario lo quiere
21 meter en el tema y no, y que al final fueron los regidores los irresponsables con querer
22 echar abajo lo que el ingeniero hizo y que eso es irrevocable, pero les está explicando de
23 que se trata la nota, y que se asesoren con un abogado o con el ingeniero.

24 ➤ El regidor Moya Sánchez menciona que en ese momento el ingeniero les dijo que el estaba
25 entrando y que él no conocía donde había calles públicas y donde no, y que había que
26 indicarle que era y que no público, y en ese momento no estaba la ley catastro.

27 ➤ El señor Presidente indica que el camino aparecía como público y que el estaba actuando
28 bien porque era público.

- El señor Intendente indica que cree que Alonso no va a ser tan irresponsable de visar un plano que no es público, y que el plano es de 1971 y en ese plano se dice que el camino es público, y si Mario le dice a él que Alonso estaba indeciso eso es mentiras, que en ese momento no se tenía topógrafo, pero vino Gabriela Lacayo la topógrafa de la Federación, pero el asunto es que el camino es público, y lo único es que lo declare un juez. Y no es derogar un acuerdo es reconocer un error de otros a través de una nota. Y les aconseja sentarse con Alonso y un abogado para asesorarse como se debe hacer el trámite.
- El regidor Fonseca Brenes indica que lo mejor es reunirse para asesorarse el tema.
- El señor Presidente menciona que lo primero es buscar un abogado y explicarle el tema, y que el se compromete en buscar un abogado o abogada para luego reunirse.

11

12

Asuntos de trámite Urgentes

13 No hubo.

14

15

Artículo VIII.

16

Mociones de los señores Regidores

17 No hubo.

18

19

Artículo IX.

20

Mociones o Informe del señor Intendente Municipal

1- Informe Intendencia.

- Felicita a los cinco candidatos que se postularon para las elecciones municipales, que ya estuvo hablando con Héctor en persona, y que a pesar de las cosas que normalmente se dicen, al final es un proceso en donde todos se meten a ganar, que es valido porque nadie se mete a perder en un partido de futbol, ni un proceso electoral; menciona que el tuvo un proceso en donde le hicieron un debate y donde el moderador decía que quería un debate estilo Donald Trump, y esos debates son muy sangrientos porque le dicen de todo, indica que recuerda que a partir de ese debate dijo que nunca más se metía en política porque el moderador lo que quería es echarlos a pelear. Y que con esta campaña tuvieron una

campaña más pacífica. Y destaca que deben de seguir igual, que hay que seguir trabajando por el pueblo y que todo continua y que cada uno en su trinchera va a seguir trabajando por el pueblo, por eso felicita a los candidatos por su participación en las elecciones electorales.

- Convoca a sesión extraordinaria el jueves 8 de febrero a las 2pm para ver lo de la liquidación presupuestaria 2023.

2- Informe Vice Intendencia.

No hubo.

Artículo X.

Asuntos Varios

1. El regidor Mario Moya Sánchez: Quiere proponer que se haga un acuerdo porque le preocupa el tema de los agricultores, que quieren pasar a los agricultores de las ferias a la Pyma Cenada y le preocupa mucho que está bien que viene un cambio de gobierno local, y que siempre se ha sabido que en estos últimos años no se han entendido el Intendente y el presidente del centro agrícola, y a habido mal manejo de parte del centro agrícola y hay que reconocer a nivel cantonal, y lo que quiere es una declaratoria distrital y también solicitarle a Juan Viñas explicando la preocupación en donde quieren pasar todos los sistemas de centros agrícola al MAC, y si el centro agrícola de Tucurrique está mal el quiere que se imaginen como está el MAC ya que está tres veces peor, entonces recargar la carga y solicitar permisos para que se haga una inspección, cuando se pide un permiso y hasta duran ocho o quince días para que se la den, y además tienen personas preferidas a quienes les ayudan y a quienes no, ya están escogido quienes reciben semillas, quienes reciben ayuda de ganado, todo eso está escogido y ellos alegan que es que ellos tienen que cubrir hasta Colorado y Juan Viñas, igual que el centro agrícola, pero todavía en el centro agrícola alguien viene de Juan Viñas y tienen un permiso para ir a la feria y supuestamente que ellos, y esta bien que lo hacen así, porque el MAC le piden un montón

1 de requisitos y el centro agrícola no lo hace y si le dicen que tienen palos de mamón chino
2 y ellos ni pregunta ni nada. Y si vuelven a ver que todas las personas que van a la feria
3 todos tienen terreno y aquí no hay choriceros, son muy pocos, pero sin embargo el es un
4 choricero ya que él compra la manzana a Somoza, el problema de este proyecto es porque
5 una diputada quiere que sea una ley. Destaca que, en Juan Viñas, Pacayas y ven unos
6 llanos con plástico y todo y dirán que vacilón de quien será eso, y que como siembran los
7 agricultores, pero mentira todo eso es de la hacienda de Juan Viñas, es de los millonarios
8 de la hacienda, esa gente tiene en cenada 30 o 40 campos de congregación y cuanto está
9 barato ahí lo tienen, pero lo sacan cuando está caro. Por eso quiere que se tome un acuerdo
10 en que el distrito no está de acuerdo con la ley porque aquí hay 325 agricultores y que, si
11 eso se llega a dar, si Tucurrique está mal económicamente va a ser peor para el distrito
12 que eso suceda.

13 ➤ El regidor Fonseca Brenes indica que conoce del tema y que eso lo quieren agarrar desde
14 hace mucho tiempo, porque si lo pasan a cenada todo el pequeño agricultor lo eliminan del
15 todo. Menciona que hace como 10 años vino el señor que manda los centros agrícolas y
16 llegó con un pleito de los “Chapatines” con “Refugio”, entonces pidió la palabra en donde
17 les dijo que, si venían a cerrar el centro agrícola, se iban a morir de hambre un montón de
18 gente y el señor al final nunca más volvió. Y destaca que el va a la feria y el todo lo compra,
19 solo las manzanas que tiene, y resulta que el se trae 20 o 25 mil colones libres y un saco
20 de comida, es lo único que sé y trae y eso lo mantiene toda la semana, por eso es que así
21 se trabaja en el centro agrícola.

22 ➤ El señor Intendente menciona a como lo menciono no pueden seguir siendo irresponsables
23 a la hora de tomar un acuerdo, primero tienen que conocer el proyecto y que si bien es
24 cierto como no va a tener roces con una persona que administra una institución
25 semiautónoma o semipública desde la bolsa, eso no se vale, entonces todo comienza en
26 conocer el proyecto de ley y tratar de hacer recomendaciones a favor de los agricultores,
27 eso si lo ve bien, salvando un poco el proyecto porque jamás va a estar de acuerdo en
28 pasar las ferias a cenada puma, porque se sabe que se mueven los grandes, y ahí los
29 pequeños administradores no van a hacer nada, por lo que insta a conocer el proyecto.

1 ➤ El regidor Agüero Luna con respecto al proyecto indica que con seguridad les dice que es
2 un proyecto malo, no es tanto la iniciativa de la diputada Acuña sino es iniciativa del ministro
3 de agricultura que no es ni siquiera un agricultor, y no cree que sea una persona
4 considerada por los pequeños agricultores. Un ejemplo es la ruta del arroz, la ruta del arroz
5 vino a echarse a los arroceros de Costa Rica, pregúntense cuantos arroceros ticos están
6 produciendo ahorita, los productores ahorita se los quieren echar y ese proyecto es para
7 echarse a los pequeños productores y agricultores. Menciona que él que fue a la audiencia
8 cuando el ministro fue y se quedo sorprendido cuando el ministro explico el proyecto, y dijo
9 el mejor proyecto que ha escuchado en la vida, solo cosas buenas, y si se ponen a escuchar
10 todas esas cosas buenas nunca vana entender el trasfondo de todo eso, pero si les dice
11 por seguridad ya que se lo tuvo que leer por tema de trabajo, que el proyecto la trampa que
12 trae es que pasa las ferias de los agricultores haciendo cambios en las juntas, se lo da al
13 representante de bancarios, se lo pasa al Pyma, mete a otras instituciones que ni siquiera
14 son parte de, y sabe que los centros agrícolas reconocen que hay que hacer un cambio por
15 la dinámica que se da, pero ese proyecto que está no es el cambio que se ocupa, ya que
16 una cosa es poner orden y otra es echárselos de un tiro. Apoya la iniciativa de don Mario
17 solo que sugeriría es un correo masivo a los 57 diputados porque es una forma de
18 manifestarse.

19

20 **2. El regidor Héctor Agüero Luna:** Indica que tienen un tema respecto a lo que estaba
21 leyendo en el acta de la sesión pasada, que le preocupó un poco la forma que está
22 redactado, aclara que no por la secretaria sino por el sentido estricto de ella y lo lee para
23 que entiendan la lógica de él, cita textualmente “Menciona que, por ahí una persona, un
24 perfil falso, lo vacilón que como perfil falso como comenta utiliza los mismos términos que
25 utiliza para hacer campaña para él, si se comparan los términos del perfil falso se puede
26 ver que utiliza las mismas palabrillas para decir que voten por él, entonces pareciera que
27 tiene nombre, pero al final no importa. La familia de él pensó que se iba a estresar, pero
28 más bien subió algo más, con respecto al tribunal supremo de elecciones que no tomo en
29 cuenta a los concejos municipales, que podía perjudicar al distrito, y lógicamente o es así

1 es un dolido, ni fu, ni fa. He indica que eso lo está haciendo a título de Intendencia y
2 Presidencia de la Federación, y sabe que no perjudica y más bien ya está en varios medios
3 de comunicación, no va a ser polémica de eso, pero talvez esa persona no se ha dado
4 cuenta que ya paso Halloween y debería de quitarse la máscara, lástima porque eso se
5 llama mediocridad y a veces uno cree y tienen un concepto erróneo de “viejas de patio”,
6 porque son peores los hombres cuando son de patio son peores y es una realidad, y ese
7 es un hombre de patio, en donde el perfil falso y la compañía son las mismas, nada más
8 que una con Halloween y otra sin Halloween y lo dice porque aquí hay que decirles las
9 verdades”. Con respecto a lo citado anteriormente indica que entiende la lógica cuando lee
10 que utiliza los mismos términos que cuando va hace campaña para él, eso se comenta en
11 la sesión pasada y el único candidato hombre que no estaba presente era él, porque si
12 estaba presente José Carlos, Andrea pero se usa en término masculino y él entiende
13 porque sabe muy bien que eso iba dirigido a él, sin embargo quiere decir y que quede en
14 actas porque quedo en actas, quiere defender su honor y decirles José Carlos, don Wilberth
15 que ellos hicieron mal el calculo porque no fue el quien manejo el perfil falso y que conste
16 en actas que esa a disposición su teléfono celular y los registros para que lo puedan llevar
17 al poder judicial o a donde quisieran si ven que se afecto el honor de ellos, para que lo
18 investiguen porque los registros quedan ahí, aclara que no uso ningún perfil falso, si lo
19 observó y también se pregunto quien era, y le pareció una estrategia interesante porque
20 era a dos candidatos a doña Rocío y a él, a quien no les daba y se ciñió con la candidatura
21 de José Carlos y la candidatura y lo lamenta, y viéndolos a los rostros les dice a don
22 Wilberth y José Carlos que estaban en la misma campaña, les dice a los dos que lamenta
23 que pensaran que fue él, no fue él y está a disposición su teléfono celular para quieran
24 llevarlo al poder judicial a investigar registros y demás; indica que Martín también estaba
25 en esa campaña, y se los dice después de que termina la campaña porque se pudo haber
26 defendido antes de campaña para defender su honor pero se los dice ya habiendo
27 terminado todo eso, habiendo sido resultado positivo o no, se los dice habiendo causando
28 todo el daño que se pudo haber causado en su momento y reitera que no fue él; y que
29 espera que la persona que lo utilizo sea tan valiente para decirles que fueron ellos que

1 fueron muy críticos de ellos pero su campaña no se centró en eso, le causó mucha cólera
2 porque efectivamente se comportaba para dejar pensado que era él, y entiende que él por
3 utilizar mucho las redes y la tecnología, se dio a entender que fuera él, y sabe que la lógica
4 iba a dar a entender que era él, pero con el corazón completamente tranquilo y con algo
5 muy sagrado que para él es Dios y con la conciencia tranquila les dice que hicieron mal el
6 calculo y que ojala la persona que lo hizo no lo haga así, y si consideran porque les hicieron
7 fue un daño al honor de ustedes, hubieron temas muy sucios, si hubo información que era
8 pública y a la cual accedieron todos los candidatos que fue una información publica y no
9 sabe si fue un error, pero asegura que él no hizo ningún perfil falso para difundir esa
10 información ni nada por el estilo. Entonces quiere que el tema conste en actas para
11 defender su honor en las actas municipales, en donde también en las mismas actas se da
12 a entender ese tipo de cosas y eso que se dijo así de una u otra forma sin decir el nombre
13 es un daño a la moral y eso es grave, entonces nunca se tomaron la molestia de escribirle
14 y de preguntarle que porque estaba haciendo eso, nunca llegó esa resolución pero con la
15 mente tranquila les dice que el teléfono ahí está si lo ocupan pueden poner la denuncia
16 correspondiente porque quedo un daño al honor de personas que estaban
17 candidateándose y eso le duele porque no era lo que quería, sin embargo alguien jugó así
18 y hay que entender que eso no se tiene que prestar en una campaña y lo feo es reaccionar
19 de igual manera, entonces lo deja con total tranquilidad se los dice que está totalmente
20 abierto para limar las perezas, totalmente abierto, y cree que fue una campaña en donde
21 hay personas que se valen de absolutamente todo (recursos, ideas, mensajes), pero si les
22 dice con total sinceridad porque no es una persona hipócrita, si lo dejo muy consternado el
23 enredo que hubo con la papeleta de José Carlos, le pareció un error que para su criterio no
24 terminaba siendo un error, pero el no era el que estaba ahí para decir si era o no era,
25 entonces se lo dice de frente y que no hizo un perfil falso a nadie, ni lo hizo, ni lo manejo,
26 nunca se concentro en eso y le duele mucho que no tomaran el tiempo para preguntarle ni
27 siquiera para reclamarle o algo por el estilo, pero queda totalmente abierto y se lo deja ahí
28 libre y que ojala ese tipo de cosas se olviden rápido; porque las campañas es algo que
29 dividen mucho la pueblo, y lo que más le preocupa es que en está elecciones, comenta que

cuando quedaba don Wilberth quedaba electo por mil votos, era una mayoría abrumadora y en esas elecciones él es claro que llega con un resultado positivo mínimo ante doña Rocío que dio un trabajo impresionante y sin embargo el pueblo queda dividido en dos y eso se llama volver a recuperar el tejido social de un pueblo que queda dividido en dos y eso es algo que no paso en las elecciones pasadas porque don Wilberth gano de manera abrumadora, y está vez no y hay que recuperar ese tipo de cosas, y esos temas de esos perfiles falsos ojala que no se sigan activando en ese proceso y ojala que paren este tipo de dinámicas porque el pueblo de Tucurrique sino se une, como dicen si no bajan las banderas de los partidos, aclara que ya envió quitar las banderas de su partido ya que no había podido hacerlo, van a seguir divididos. Y por eso lo deja en actas ya que la sesión pasada se dejo en actas, para poder limpiar su conciencia y honor que para él es lo máspreciado que es tener la conciencia limpia.

➤ La señor Vice Intendente indica que en su caso no se daba cuenta de eso ya que estuvo muy ocupada los 15 días que saco de vacaciones, no se daba cuenta de lo que se menciona el acta, pero hablaban en genero masculino pero ella también fue candidata a intendencia y tampoco se prestó para una situación de esas, indica que a ella si se lo hicieron unas personas que gracias a Dios no las tiene de amigos en el Facebook, pero si le mandaron unas capturas de unas señoras que hicieron unas publicaciones pero la verdad que piensa que las cosas se deben de recibir de quien viene, entonces no le intereso y no le puso atención a eso pero también deja claro que tampoco se presto para hacer ningún tipo de campaña sucia. Comenta que cuando ella tomo la decisión Héctor y ella se sentaron y hablaron y lo primero que dijeron fue que iba para adelante con una campaña limpia, ya que los dos son del pueblo y el lunes 5 de febrero eran los mismos, vecinos de la comunidad, entonces que siente que Héctor y ella si cumplieron ese pacto, no se afectaron ninguno de los dos, siente que de otro lado no fue la cosa así porque sabe que cuando hacen ese tipo de publicaciones a quien van dirigidas, pero que gracias a Dios ya eso paso, estaba deseando que todo pasara porque la política es algo terrible y se presta para muchas cosas y cree que no debería de ser así, porque es una fiesta que gracias a Dios pueden vivir todos los costarricenses. Expresa que el domingo ella se sentía

1 emocionada de ver la fiesta que se vivió, estaba en paz y tranquila aunque ya al final del
2 día no fue así porque llegaron unas personas que pretendieron quitarle la paz pero sin
3 embargo se termino el día bien, pero fue una fiesta desde las 6 de la mañana hasta que
4 termino el día, y eso le emociona haber sido parte de eso, siempre trataron de hacer una
5 campaña transparente y cree que es caracterizada y siempre ha dicho lo ha dicho su papá
6 y su mamá le enseñaron que ante todo está la transparencia, entonces cree que lo hi bien,
7 y felicita a Héctor que ya lo hizo mediante redes sociales y aquí en la sesión municipal lo
8 felicita y le indica que sabe que va a estar ahí para ayudarlo mientras esté a su alcance.

9 ➤ El señor Intendente presenta las disculpas y menciona que a veces cuando se dan
10 estructuras electorales lógicamente y sucede cuando el candidato no se da cuenta lo que
11 hacen los demás y que difícilmente va a decirle a Rocío a ella delante de él y es normal y
12 talvez repite talvez Rocío tuvo gente, o talvez José Carlos, Héctor o Andrea que de repente
13 dijeron decir cosas en la calle que algún candidato no le hubiera gustado que le dijeran,
14 siempre se va a dar y no se puede tener el control de ello. Pero indica que para el ya paso.

15 ➤ El señor Presidente indica que no quería hablar nada de eso, pero el problema es que
16 cuando el daño va a él es muy difícil no poder defenderse de verdad, y cree que doña Rocío
17 en su campaña por dicha no recibió ataques, Héctor en su campaña tampoco, ni Andrea,
18 ni la pastora Sonia, pero a él le afectaron hasta la familia, la esposa estuvo 15 días muy
19 mal, desgraciadamente comparte con lo que dice el señor intendente, que tal vez él no
20 quería que nadie de su campaña le echara tanta basura sin embargo se dio y a cada rato
21 y la gente le comentaba y le decía que lo había visto. Indica que la distribución de esa
22 información salió del equipo de Héctor, y 10 minutos después todo Tucurrique lo sabía. Y
23 comenta que no puede decir tantas cosas y no entiende de que se ríen los oyentes, ya que
24 es algo serio y al final no sabe si Héctor hizo el perfil falso o no, no lo puede asegurar ni le
25 va a pedir el teléfono, ¡jamás en la vida!; pero si quiere que entiendan que al final no fue la
26 decisión de Héctor, pero terminaron haciendo una campaña sucia porque agarrar una
27 papeleta y decir no voten por rojo y azul porque van a votar por Cindy Vivas y no por José
28 Carlos Vindas y eso lo dijeron varios del partido de Héctor, y así no se juega. Menciona que
29 el 15 de setiembre se dieron la mano y dijeron que iban a hacer una campaña limpia y de

1 su parte si lo cumplió y no se puso a la altura, simplemente estuvo haciendo la campaña
2 como tal, destaca que él estuvo feliz como Rocío porque vio a todos salir a votar
3 independientemente de por quién fueran, él perdió o gano eso no importa lo bonito es
4 rescatar la democracia que se vive, pero cuando es el atacado es muy difícil y complicado,
5 y no sabe con qué intención o de qué manera pero se dio, acepta que paso un error, se
6 corrigió pero aun siguieron dándole al error, pero no pasa nada de las virtudes que Dios le
7 dio es no ser orgulloso pero si tiene un corazón que duele que se lastima, y en esa campaña
8 aprendió muchas cosas, primero que a veces no son lo que parecen ni son las personas
9 que parecen en muchas cosas.

10 ➤ El regidor Agüero Luna menciona que su “tata” decía algo que la política era de valientes
11 en donde hay gente muy inadecuada e inapropiada que se mete, y tiene razón ese dio se
12 dieron la mano y externo eso al equipo, no podía asegurar, pero cree en la honradez de
13 cada uno de ellos y los defendería, pero no fue el único porque la gente como le dice a
14 unos les dice a otros, así es la gente y había gente que llegaba y le decía que él estaba en
15 contra del cantonato y por eso no votaban por él, cuando el entró a trabajar en la asamblea
16 trajo los diputados para que les explicara cuando se presentó la moción para aprobar el
17 proyecto de la comisión por el cantonato, su voto está afirmativo; también andaban diciendo
18 que estaba en contra del matadero que iba a abrir cholo, apareció un documento en donde
19 supuestamente él había firmado, al final aparecen muchos comentarios entre esos “ese
20 carajillo” hablando por su juventud y hoy por hoy la juventud no es algo que lo beneficie o
21 lo perjudique, comenta que el abuelo no siguió en liberación por viejo y por enfermo y aun
22 así quedo y él no va a llegar diciendo de otra forma, y por eso motivo quiso compartirles su
23 opinión y su parecer ya que quedaron en las actas la vez pasada y si quería decirle a José
24 Carlos, que intento cumplir la palabra y lo hizo hasta el final, e indica que si sabe porque
25 hay documentos públicos el tema de la papeleta y a él como candidato y contrincante le
26 consterno mucho porque en la papeleta iba una cosa y en las lonas otra cosa, y como
27 candidato piensa que es complicado porque no sabe cuál es la realidad, pero tal vez si se
28 hubiera comunicado anteriormente ya se juega tranquilo, sin embargo no sabe si la unidad
29 había definido que quería el género femenino pero eso se dice desde el principio y no un

1 mes antes. Por ese motivo lo comenta porque le disgusto mucho y se lo comparte porque
2 se creyó que estaban jugando sucio. Al final sabe que es un tema muy cansado y no lo
3 quiere seguir y aclara que no tiene nada que deberle y le externa el apoyo y le indica que
4 hizo un gran trabajo y tuvo un gran hombre a la par que lo acompañó, dieron todo lo que
5 pudieron y estreso muchísimo, tuvo noches en donde no pudo dormir porque iban muy
6 fuertes, Rocío también y más allá de querer echárselos lo que intento fue jugar limpio, se
7 hizo el esfuerzo con la ayuda de la madre que lo apadrino, mandaban a hacer más porque
8 así se respeta el rival, es el respeto de no dar a alguien por vencido o por muerto, entonces
9 o dice de corazón y que al final todos salieron lastimados de alguna u otra forma.

10 ➤ El señor Presidente comenta que, si él les contara todo lo que paso, todo lo que hicieron,
11 pero no es necesario, al final hasta Martin se vio afectado.

12 ➤ El regidor Moya Sánchez motiva a los compañeros a que agarren a los que vienen para
13 que apoyen al nuevo alcalde y que no haya riñas de nada, y que todo sea para echar para
14 adelante.

15 ➤ La regidora Calvo Pérez menciona que cuando les tiraron lo del tribunal, ni Héctor se dio
16 cuenta, a ella le llego la información y lo primero que hizo y no sabe si fue sapa, fue llamar
17 a José Carlos y le dijo que porque la papeleta así y no lo hizo con ninguna maldad y por
18 eso lo quiere aclarar para que no se den malentendidos. Por eso se defiende y dice las
19 cosas como son. Destaca que trabajaron muy duro y que nunca se les permitió hablar mal
20 de ninguno de los candidatos a la intendencia ni de ningún partido. Indica que desde un
21 principio sabían que la lucha iba a ser dura con Doña Rocío ya que ella era la dura para
22 ellos, por eso lo que hicieron fue abarcar hasta el ultimo hueco de Tucurrique y hasta los
23 indígenas los buscaron para que votaran.

24 ➤ El señor Presidente le agradece a la regidora Calvo Pérez.

25
26 **Artículo XI**
27 **Acuerdos**

28 No hubo.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Artículo XII

Cierre de Sesión

Al ser las veinte horas con diez minutos el señor Presidente Municipal cierra la sesión al no haber más asuntos que tratar.

JOSE CARLOS VINDAS UREÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL

HAZEL SABORÍO CALDERÓN
SECRETARIA MUNICIPAL a.i

ÚLTIMA LINEA
